

농업기계화 촉진법 시행규칙

<목 차>

1. 농업용 지게차 폐기시 농업기계 신고 대상에 추가

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	농림축산식품부	작성 자	이름	이영동
	담당부서 (과)	첨단기자재종자과		직급	행정 주사보
	국장	이상만		연락처	044-201-1897
	과장	문태섭		이메일	dulyi@mail.go.kr

2024. 10. 29. 작성

정책책임자 직위

성명 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	농업용 지게차 폐기시 농업기계 신고 대상에 추가														
	2.규제조문	농업기계화 촉진법 시행규칙 제14조의4제1항														
	3.위임법령	농업기계화 촉진법 제9조의4제7항														
	4.유형	강화	5.입법예고	2024.11.19~2024.12.30												
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ (추진배경) 농업용 지게차의 체계적인 이력 관리를 통한 농업인 의 알 권리 보장을 위해 농업용 지게차 폐기 시 신고제도가 도입 되는 것으로 농업기계 신고제도 시행(2024.7.5.) 및 농업용 지게 차 건설기계 제외에 따라 농업용 지게차 폐기 신고 사항 및 방법 등을 하위법령에 규정 ○ (정부개입 필요성) 현행 건설기계관리법상 등록제로 관리되는 지게차가 농업용 지게차로 전환될 경우, 농업용 지게차의 폐기에 대한 이력 관리가 이루어지지 않아 농업용 지게차 관련 정책, 제 도 운용에 어려움이 있으며, 부적절한 허위 폐기 등 농업기계 사 용자 피해를 예방하고 제도적으로 보완하기 위함														
	7.규제내용	○ 농업기계 해체재활용업자가 농업용 지게차 폐기 시 제원 및 폐 기 사실을 농업기계 신고관리시스템에 입력														
	8.피규제집단 및 이해관계자	○ 농업기계 해체재활용업자, 한국농기계공업협동조합, 한국농기계유통협동조합, 농촌진흥청 등 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>농업기계 해체 재활용업자</td><td>463개소</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>한국농기계공업협동조합, 한국농기계유통협동조합</td><td>각 1개소</td></tr><tr><td>관련기관</td><td>농림축산식품부, 농촌진흥청</td><td>각 기관</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	농업기계 해체 재활용업자	463개소	이해관계자	한국농기계공업협동조합, 한국농기계유통협동조합	각 1개소	관련기관	농림축산식품부, 농촌진흥청	각 기관
	유 형		인원수 또는 규모													
피규제자	농업기계 해체 재활용업자	463개소														
이해관계자	한국농기계공업협동조합, 한국농기계유통협동조합	각 1개소														
관련기관	농림축산식품부, 농촌진흥청	각 기관														
9.도입목표 및 기대효과	○ 농업용 지게차의 체계적인 이력 관리와 소비자 알 권리 보호															
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용											
		피규제자	20.48	581.76	-561.28											
		피규제자 이외														
		정성분석	정부에서 구축한 농업기계 신고관리시스 템에 농업용 지게차 제원 및 폐기 사 실을	농업용 지게차 제원 및 폐기 사실이 농업기계 신고관리시스 템을 통해 이력												

			입력하므로 제도 도입에 따른 발생 비용은 미미함	관리되어 농업인의 알 권리를 보장하고, 정책에 활용			
		주요내용	○ (비용) 기 운영 중인 농업기계 신고관리시스템을 활용함에 따라 제도 도입에 따른 발생 비용 미미함 ○ (편익) 농업용 지게차 이력 관리를 통한 농업인의 알 권리를 보장하고, 정책에 활용				
11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가		중기영향평가			
	해당없음	해당없음		해당없음			
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류				
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제		미해당		
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제		미해당		
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제		미해당		
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제		미해당		
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제		미해당		
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제		미해당		
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제		미해당		
		일몰설정여부		일몰조문		연장여부	
		미설정					
		일몰유형		일몰설정기간		일몰주기	
	13.우선허용·사후 규제 적용여부	○ 해당 없음					
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용		
		적용	20.48	581.76	-67.87		
	15.규제정비 계획	농업기계 검정기준 제4조 및 별표 1					

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제14조의4(농업기계 폐기 등) ① 법 제9조의4제1항에 따라 신고해야하는 폐기 신고대상 농업기계는 법 제9조의2제2항에 따라 제조번호를 농업기계의 본체 중 차대에 각인한 <u>농업용 트랙터, 콤바인 및 이앙기</u>를 말한다.	제14조의4(농업기계 폐기 등) ① 법 제9조의4제1항에 따라 신고해야하는 폐기 신고대상 농업기계는 법 제9조의2제2항에 따라 제조번호를 농업기계의 본체 중 차대에 각인한 <u>농업용 트랙터, 콤바인, 이앙기 및 농업용 지게차</u>를 말한다.

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 추진배경

- (현황) 현재 지게차는 등록제로 운영되고 있으나 농업용 지게차는 건설기계 등록대상에서 제외되며 농업기계 폐기 신고 대상에도 농업용 지게차는 없어 체계적인 이력 관리체계 부재
- (문제점) 농업용 지게차 폐기 현황 파악이 안되는 경우 농업용 지게차 이력에 대한 농업인의 알 권리 침해 및 무분별한 해체 재활용으로 인해 발생하는 폐기물로 인한 환경오염 우려

○ 정부개입 필요성

- (하위규정 마련) 농업용 지게차의 체계적인 이력·사후관리를 통한 농업인의 알 권리 보장을 위해 농업용 지게차 신고제도(폐기, 폐기 등의 관리) 도입을 주요골자로 하는 농업용 지게차화 촉진법 일부 개정령(법률 제18688호, 2022.1.4.)이 시행·공포('23.7.5)됨에 따라 농업용 지게차 신고·폐기 등 법률에서 정한 이행사항을 하위법령에 규정
- 농업용 지게차의 폐기 절차를 규정하여 폐기 처리한 농업용 지게차의 재유통, 부적절한 허위 폐기, 중고부품의 무분별한 유통 등을 방지함으로써 농업용 지게차 사용자 피해를 예방하기 위함
- 또한, 명확한 폐기 방법 절차 등이 없어 많은 폐기 대상 농업용 지게차가 노상에 방치되어 있으며, 이로 인한 민원과 환경오염 등 발생 우려
- 아울러, 「자동차관리법」, 「건설기계관리법」등 타법에서도 자동차, 건설기계에 대한 폐기 절차 등 세부처리절차 등을 규정하고 있으며, 외국 사례와 마찬가지로 동 제도가 추진되어야 함

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	농업기계 해체재활용업자 폐기 신고
	내용	농업용 지게차를 폐기하는 농업기계 해체재활용업자가 농업기계 신고관리시스템에 폐기 신고
규제대안1	대안명	농업용 지게차 사용자 폐기 신고
	내용	농업용 지게차를 폐기하려는 농업인이 직접 농업기계 신고관리시스템에 폐기 신고
규제대안2	대안명	농업용 지게차 지자체 폐기 신고
	내용	지자체가 농업기계 신고관리시스템을 활용하여 농업용 지게차 폐기 신고

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	농업기계 해체재활용업자가 농업용 지게차 폐기신고함으로써 폐기되는 농업용 지게차 전체에 대한 신고 확인 가능	농업기계 해체재활용업자가 농업용 지게차 폐기시 농업기계 신고관리시스템에 폐기 정보를 입력해야함에 따라 비용 발생
규제대안1	사용자가 농업용 지게차를 폐기 의뢰하고 폐기된 농업용 지게차 폐기신고함으로써 폐기사실 신고 확인 가능	농업인의 고령화, 신고 누락 등 발생으로 제도의 실효성이 떨어짐
규제대안2	사용자가 농업용 지게차 폐기시 지자체에 농업기계 신고관리시스템을 통한 신고 의무를 부여하여 사용자의 신고로 발생하는 인건비 등 부담 감소	지자체가 농업용 지게차 폐기 내역을 파악하기 어려워 제도의 실효성이 떨어짐

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
제조번호 표시 농업용 지게차(트랙터, 콤바인, 이앙기 17개사) 제조·수입업자 및 해당 농업용 지게차	2023. 1. 5.~1. 13, 농업기계화 촉진법 시행규칙 일부개정안 관 계기관 의견 조회(공문 시행)	이견없음	업계, 기관에 개별 유선으로 의견 없음 재확인

폐기 위탁자(대리점 348개소)			
지게차 제조업체, 농진원, 농협, 대한건설기계산업협 회	2024. 5. 30, 농업용 지게차 농 업기계 추가 관련 관계자 의견 수렴, 농림축산식품부 306호 회 의실, 대면회의	이견없음	-
지게차 제조업체, 농진청, 농진원, 농정원	2024. 10. 16, 농업용 지게차 농 업기계 추가 관련 간담회, 오송 앤세종컨퍼런스 회의실, 대면회 의	이견없음	-

③ 대안의 선택 및 근거

- 선택 대안명 : [규제대안 1] 농업기계 해체재활용업자 폐기 신고
- 근거 : 농업기계 해체재활용업자가 폐기 신고 할 경우 사용자(농업인)에 대한 비용 등 부담을 주지 않고 제도를 시행할 수 있는 장점이 있고 [규제대안 2], [규제대안 3]의 경우 폐기 신고 누락 등으로 인한 제도 실효성이 떨어지므로 폐기되는 농업용 지게차 전체를 이력관리 할 수 있는 [규제대안 1]을 선택

3. 규제목표

- 폐기 처리 농업용 지게차의 체계적인 관리로 폐기 처리한 농업용 지게차의 재유통, 부적절한 허위 폐기, 중고 부품의 무분별한 유통 등 방지

II 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 농업기계 해체활용업자가 농업용 지게차 폐기 신고 대부분의 절차를 수행토록 하여 폐기를 위한 농업인의 수고를 줄이고 부품 재활용, 고철 매각 등 추가 부가가치를 업자의 수수료로 활용하는 등 자동차, 건설기계 폐차 등 기존 관행에 따라 농업용 지게차를 폐기함으로 제도 도입에 따른 발생 비용은 미미함
- 기존 방치 또는 전량 고철 처리되었던 폐기 농업용 지게차를 마련된 절차에 따라 폐기하고, 폐기 중에 발생한 중고 부품은 정상적인 절차에 따라 재활용할 수 있도록 함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

해당없음(중소기업의 경영 및 기업활동에 특별하게 영향을 미친다고 보기 어려움)

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역	해당없음
② 규제 방식	해당없음
③ 예비분석모델	해당없음
판단 근거	해당없음
④ 대상 업종	농업기계 해체재활용업체
⑤ 예비분석내용	해당없음
⑥ 차등화적용 여부	해당없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

농업용 지게차 폐기 신고는 농업기계 해체재활용업자가 중고 부품을 재활용하여 부가가치를 창출하기 위한 필수사항으로 농업기계 해체재활용업자가 자율적으로 준수할 것으로 예상

- 일몰설정 여부

폐기대상 농업용 지게차 폐기 신고와 이력 관리를 위한 수단이므로 일몰 설정하지 않는 것이 적절함

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		농업용 지게차 폐기 사항으로 포괄적 개념 정의 관련 사항 이 아님
유연한 분류 체계		농업용 지게차 폐기 사항으로 유연한 분류체계 관련 사항 이 아님
네거티브 리스트		농업용 지게차 폐기 사항으로 네거티브 리스트 관련 사항 이 아님
사후 평가관리		농업용 지게차 폐기 사항으로 사후 평가 관련 사항이 아님
규제 샌드박스		농업용 지게차 폐기 사항으로 규제 샌드박스 관련 사항이 아님

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- (일본) 농업기계 소유주가 농업기계를 폐기 할 경우 정보관리센터에 해체 15일 이내에 등록 삭제(말소) 신고
- (일본) 농업기계 소유주가 등록된 농업기계를 수출하고자 하는 경우 삭제(말소) 신고

(일본) 도로운송차량법 시행규칙

- 도로운송차량법 시행규칙 제15조 내지 15조의2

(永久抹消登録)	말소 등록
第十五条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日（当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター（以下単に「情報管理センター」という。）に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録（以下「解体報告記録」という。）がなされたことを知つた日）から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。	제15조 다음의 경우 등록자동차의 소유자는 수명이 다한 차량의 해체일(수명이 다한 차량의 해체를 사유로 하는 경우에는 수명이 다한 차량의 재활용에 관한 법률에 따른 정보관리센터(이하 '정보관리센터'라 함))에 하여야 한다. 동법의 규정에 따라 차량이 적법하게 해체되었다는 취지의 보고를 증명하는 기록으로서 각료 명령에 의해 규정된 기록(이하 "해체신고기록"이라 한다). 신청자가 위의 사실을 알게 된 날로부터 15일 이내에 영구 삭제 등록 신청서를 제출해야 합니다.
一 登録自動車が滅失し、解体し（整備又は改造のために解体する場合を除く。）、又は自動車の用途を廃止したとき。	① 등록된 자동차가 분실 및 해체된 경우(유지 보수 또는 개조를 위해 분해된 경우 제외). 또는 자동차 사용이 폐지된 경우.
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。	② 차량의 신규 등록시 해당 차량의 차대가 존재하지 않는 경우.
2 引取業者（使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第百条第一項第三号において同じ。）は、同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動	2 수거업자 (중고차 재활용에 관한 법률에 따른 수거 업체를 말한다.) 제 100조 제1항 제3항에도 동일하게 적용된다. 회사는 동법의 규정에 따라 취급과 관련된 등록자동차의 해체신고기록이 작성되었음을 확인하여야 하며, 확인이 있을 때에는 회사가 해

車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。	당 차량의 소유자인 경우를 제외하고는 해당 차량의 소유자에게 그 취지의 통지를 하여야 한다.
3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第一項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。	3 제1항에 따라 중고자동차의 해체를 신청할 때에는 등록자동차의 소유자는 같은 항에서 정한 해체신고기록이 작성된 날짜, 차대 번호 및 기타 국토교통성 조례에서 정하는 기타 사항을 명확히 하여 해체신고기록이 해당 차량에 관한 것임을 확인할 수 있도록 하여야 한다.
4 第一項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。	4 제1항의 등록자동차의 소유자가 영구삭제 등록을 신청하지 않은 경우, 국토교통부장관은 소유자가 지정한 7일 이상의 기간 내에 이를 처리해야 한다고 통지하여야 한다.
5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。	5 제4항에 규정된 요구의 경우, 등록자동차의 소유자가 정당한 사유 없이 영구삭제 등록을 신청하지 아니한 경우에는 국토교통자원대신이 영구삭제를 등록하고 소유자에게 그 취지를 통지하여야 한다.
(輸出抹消登録)	수출 말소 등록
第十五条の二 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あ	제15조의2 등록자동차(국토교통성령으로 정하는 것을 제외한다.)의 소유자는 그 자동차를 수출하고자 하는 때에는 해당 수출예정일부터 국토교통성령으로 정하는 기간 소급한 날부터 해당 수출을 하는 때까지의 사이에 수출말소가등록 신청을 하고, 다음 항의 규정에 따른 수출말소가등록증명서를 교부 받아야 한다. 다만, 그 자동차를 일시적으로 수출한 후에 일본에 재수입할 것이 예상되는 경우로서 수출말소가등록을 받게 할 필요성이 부족한 것으로서 국토교통성령으로 정하는 것에 해당하는 경우에는 국토교통성령으로 정하는 바에 따라 미리

らかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。	그 취지를 국토교통대신에게 신고하여야 한다.
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。	2 국토교통대신은 전항의 신청에 기초하여 수출말소가등록을 한 때에는 신청자에게 해당 자동차에 대하여 수출이 예정되어 있는 취지가 기재되고, 해당 수출예정일까지를 유효기간으로 하는 수출말소가등록증명서를 교부한다.
3 国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。	3 국토교통대신은 제1항의 신청에 따라 수출말소가등록을 할 때에는 세관장에 대하여 해당 자동차의 수출예정일이 경과한 후 신속히 전항에서 규정하는 수출말소가등록증명서의 구비에 관하여 관세법(1956년 법률 제61호) 제70조제2항의 확인을 한 것 및 그 밖에 해당 자동차의 수출사실을 확인하기 위하여 필요한 조회를 하여야 한다. 이 경우, 국토교통대신은 해당 자동차의 수출사실을 확인한 때에는 수출말소가등록을 한다.
4 第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。	4 제2항의 규정에 따라 교부받은 수출말소가등록증명서와 관련된 자동차가 수출되지 아니하고 해당 수출말소가등록증명서의 유효기간이 만료한 때에는 해당 자동차의 소유자는 해당 유효기간이 만료한 날부터 15일 이내에 국토교통대신에게 해당 수출말소가등록증명서를 반납하여야 한다.

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
해당없음		

○ 타법사례

- 자동차관리법, 건설기계법에서는 폐차 등 사유가 있을 경우 말소 등록 신청 및 직권 말소 등록할 수 있도록 규정

자동차관리법

제13조(말소등록) ① 자동차 소유자(재산관리인 및 상속인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 등록된 자동차가 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자동차등록증, 등록번호판 및 봉인을 반납하고 시·도지사에게 말소등록(이하 “말소등록”이라 한다)을 신청하여야 한다. 다만, 제7호 및 제8호의 사유에 해당되는 경우에는 말소등록을 신청할 수 있다. <개정 2017. 10. 24.>

1. 제53조에 따라 자동차해체재활용업을 등록한 자(이하 “자동차해체재활용업자”라 한다)에게 폐차를 요청한 경우
2. 자동차제작·판매자등에게 반품한 경우(제47조의2의 교환 또는 환불 요구에 따라 반품된 경우를 포함한다)
3. 「여객자동차 운수사업법」에 따른 차령(車齡)이 초과된 경우
4. 「여객자동차 운수사업법」 및 「화물자동차 운수사업법」에 따라 면허·등록·인가 또는 신고가 실효(失効)되거나 취소된 경우
5. 천재지변·교통사고 또는 화재로 자동차 본래의 기능을 회복할 수 없게 되거나 멸실된 경우
6. 자동차를 수출하는 경우
7. 제14조의 압류등록을 한 후에도 환가(換價) 절차 등 후속 강제집행 절차가 진행되고 있지 아니하는 차량 중 차령 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 환가가치가 남아 있지 아니하다고 인정되는 경우. 이 경우 시·도지사가 해당 자동차 소유자로부터 말소등록 신청을 접수하였을 때에는 즉시 그 사실을 압류등록을 촉탁(囑託)한 법원 또는 행정관청과 등록원부에 적힌 이해관계인에게 알려야 한다.
8. 자동차를 교육·연구의 목적으로 사용하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

② 제1항제1호에 해당하는 경우에는 자동차해체재활용업자가, 제1항제6호에 해당하는 경우에는 자동차를 수출하는 자가 해당 자동차 소유자를 갈음하여 제1항에 따른 말소등록을 신청하여야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 자동차 소유자가 직접 말소등록을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23.>

③ 시·도지사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직권으로 말소등록을 할 수 있다. <개정 2015. 8. 11., 2021. 4. 13., 2021. 12. 7.>

1. 제1항과 제2항에 따라 말소등록을 신청하여야 할 자가 신청하지 아니한 경우
2. 자동차의 차대[차대가 없는 자동차의 경우에는 차체(車體)를 말한다. 이하 같다]가 등록원부상의 차대와 다른 경우
3. 제24조의2제2항 또는 제37조제3항에 따른 자동차 운행정지 명령에도 불구하고 해당 자동차를 계속 운행하는 경우
4. 제26조에 따라 자동차를 폐차한 경우
5. 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 등록된 경우
6. 「자동차손해배상 보장법」 제6조제3항에 따른 의무보험 가입명령을 이행하지 아니한 지 1년 이상 경과한 경우

④ 시·도지사는 제3항에 따라 직권으로 말소등록을 하려는 경우에는 그 사유 및 말소등록 예정일을 명시하여 그 1개월 전까지 등록원부에 적힌 자동차 소유자 및 이해관계인에게 알려야 한다. 다만, 그 자동차 소유자 및 이해관계인이 자동차의 말소등록에 동의한 경우와 제1항제3호·제5호 또는 제3항제4호에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2015. 8. 11.>

⑤ 시·도지사는 제3항에 따라 자동차를 직권으로 말소등록한 경우에는 그 자동차를 소유하여 온 자에게 알려야 한다. 이 경우 통지를 받은 상대방은 국토교통부령으로 정하는 부득이한 사유 등이 있는 경우를 제외하고는 지체 없이 그 자동차의 자동차등록증·등록번호판 및 봉인을 반납하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

⑥ 시·도지사는 제3항에 따라 직권으로 등록말소를 하는 경우에는 제4항에 따른 통지를 한 후 해당 자동차의 자동차등록증·등록번호판 및 봉인을 영치(領置)하거나 폐기할 수 있다.

⑦ 자동차 소유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 말소등록을 신청할 수 있다. <개정 2015. 12. 29., 2019. 8. 27.>

1. 본인이 소유하는 자동차를 도난당한 경우
2. 본인이 소유하는 자동차를 횡령 또는 편취당한 경우

건설기계관리법

제6조(등록의 말소 등) ① 시·도지사는 등록된 건설기계가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 소유자의 신청이나 시·도지사의 직권으로 등록을 말소할 수 있다. 다만, 제1호, 제5호, 제8호(제34조의2제2항에 따라 폐기한 경우로 한정한다) 또는 제12호에 해당하는 경우에는 직권으로 등록을 말소하여야 한다.
<개정 2018. 9. 18., 2022. 2. 3., 2023. 4. 18.>

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우
2. 건설기계가 천재지변 또는 이에 준하는 사고 등으로 사용할 수 없게 되거나 멸실된 경우
3. 건설기계의 차대(車臺)가 등록 시의 차대와 다른 경우
4. 건설기계가 제12조에 따른 건설기계안전기준에 적합하지 아니하게 된 경우
5. 제13조제5항부터 제7항까지의 규정에 따른 정기검사 명령, 수시검사 명령 또는 정비 명령에 따르지 아니한 경우
6. 건설기계를 수출하는 경우
7. 건설기계를 도난당한 경우
8. 건설기계를 폐기한 경우
9. 제21조에 따라 건설기계해체재활용업을 등록한 자(이하 “건설기계해체재활용업자”라 한다)에게 폐기를 요청한 경우
10. 구조적 제작 결함 등으로 건설기계를 제작자 또는 판매자에게 반품한 경우
11. 건설기계를 교육·연구 목적으로 사용하는 경우
12. 제20조의3제1항에 따라 대통령령으로 정하는 내구연한을 초과한 건설기계. 다만, 제20조의3제2항 단서에 따른 정밀진단을 받아 연장된 경우는 그 연장기간을 초과한 건설기계
13. 건설기계를 횡령 또는 편취당한 경우

② 건설기계의 소유자는 다음 각 호의 구분에 따라 시·도지사에게 제1항에 따른 등록 말소를 신청하여야 한다.

1. 제1항제2호 및 제8호(제34조의2제2항의 경우는 제외한다)부터 제11호까지의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우: 사유가 발생한 날부터 30일 이내
2. 제1항제7호에 해당하는 사유가 발생한 경우: 사유가 발생한 날부터 2개월 이내

- ③ 제1항제6호에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 건설기계를 수출하는 자가 수출 전까지 시·도지사에게 제1항에 따른 등록 말소를 신청하여야 한다.
- ④ 제1항제6호에 해당하는 사유가 발생하여 등록 말소를 신청한 자(국토교통부령으로 정하는 바에 따라 직접 등록 말소를 신청한 건설기계의 소유자를 포함한다)는 등록말소일부터 9개월 이내에 시·도지사에게 수출의 이행 여부를 신고하여야 하며, 수출을 이행하지 못한 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건설기계해체재활용업자에게 폐기를 요청하거나 제3조에 따라 등록을 하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 신고가 신고서의 기재사항 및 첨부서류에 흠이 없고, 법령 등에 규정된 형식상의 요건을 충족하는 경우에는 신고서가 접수기관에 도달된 때에 신고 의무가 이행된 것으로 본다.
- ⑥ 제4항에 따른 수출의 이행 여부 확인을 위하여 제39조의2에 따른 전산정보처리조직과 「관세법」 제327조에 따른 국가관세종합정보망(이하 “국가관세종합정보망”이라 한다)이 연계된 경우 제1항제6호에 해당하는 사유로 등록이 말소된 건설기계에 대하여 「관세법」 제248조에 따른 수출신고 수리사실이 국가관세종합정보망에 입력된 경우에는 제4항에 따른 신고가 된 것으로 본다.
- ⑦ 제2항제1호에도 불구하고 제1항제9호에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 건설기계해체재활용업자가 해당 건설기계 소유자를 갈음하여 시·도지사에게 제1항에 따른 등록 말소를 신청하여야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건설기계 소유자가 직접 등록 말소를 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑧ 시·도지사는 제1항에 따라 등록을 말소하려는 경우에는 미리 그 뜻을 건설기계의 소유자 및 이해관계인에게 알려야 하며, 통지 후 1개월(저당권이 등록된 경우에는 3개월)이 지난 후가 아니면 이를 말소할 수 없다.
- ⑨ 시·도지사는 제1항에 따라 직권으로 등록을 말소하려는 경우에는 제8항에 따라 통지를 한 후 해당 건설기계의 건설기계등록증, 등록번호표 및 봉인(封印)을 영치(領置)하거나 폐기할 수 있다.
- ⑩ 등록이 말소된 건설기계를 다시 등록하려는 경우에는 제3조제1항에서 정하는 바에 따라 신규로 등록을 신청하여야 한다. 이 경우 등록 말소 당시 건설기계등록원부에 저당권 등이 설정되어 있었던 경우에는 해당 권리관계가 소멸되었음을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 증명하여야 한다. <개정 2020. 6. 9.>

⑪ 제1항에 따른 등록 말소의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 농업용 지게차 사용자 폐기 신고>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 -561.28백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2025	2025	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : 농업용 지게차 사용자 폐기 신고				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	20.48	581.76	-561.28
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		20.48	581.76	-561.28
기업순비용		-561.28	연간균등순비용	-67.87

III 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 농업기계 해체재활용업자는 농업용 지게차 해체 수익을 얻기 위해 농업용 지게차 해체 사실을 농업기계 신고관리시스템에 신고하여야 하므로 수익 창출을 위해 본 규제를 성실히 이행할 것으로 판단

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 농업기계 신고관리시스템을 활용한 제도 운용 예정으로 행정 집행에 어려움은 없을 것으로 판단

○ 재정적 집행가능성

- 이미 농업기계 신고관리시스템이 구축되어 있어 추가 예산소요 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 농업기계화 촉진법 제9조의3(농업기계 신고 등) 신설('22.1.4.)
- 제14조의4 농업기계 폐기 등 제1항 내지 제3항 신설 마련('23.7.5.)
- 농업용 지게차 농업기계 포함 국토부 합의 및 하위법령 개정('24.8~)
- 농업용 지게차 관계기관 대상 농업기계 신고제도 설명 및 의견 수렴('24.10.16)

2. 향후 평가계획

- 농업용 지게차 폐기 신고 도입 5년 후 농업용 지게차 폐기 신고 현황 등 관리 실태를 조사하여 농업인 알 권리 보장 및 폐기 제도로 인한 중고 부품 활용 체계화 등 효과 분석

3. 규제 정비계획

- 농업기계 검정기준 개정, '농업용 동력운반차' 1회 충전 후 연속주행 가능 기준을 3시간, 25km에서 2시간, 17km로 개정하여 규제완화

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
농업기계 검정기준	제4조 및 별표 1	(기존) '농업용 동력운반차 성능기준' 4) 연속운전시험 나) <u>1회 충전으로 3시간 이상이고 25km 이상 연속운전이 가능할 것</u> (완화) '농업용 동력운반차 성능기준' 4) 연속운전시험 나) <u>1회 충전으로 2시간 이상이고 17km 이상 연속운전이 가능할 것</u>	2025년 상반기 추진

4. 종합결론

- 농업용 지게차 폐기 신고를 통해 현재 농업인이 유통되고 있는 농업용 지게차의 현황을 파악할 수 있고, 농업용 지게차 유통 질서 확립 및 부품 재활용을 체계화 할 수 있는 제도로써 효과가 클 것으로 기대
- 제도 목적 달성을 위한 최소한의 자율적 확인 절차로 농업기계 해체재활용업자 스스로 농업기계 신고관리시스템을 활용하여 관리할 것으로 예상됨

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2025	2025	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 농업용 지게차 사용자 폐기 신고				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	20.48	581.76	-561.28
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		20.48	581.76	-561.28
기업순비용		-561.28	연간균등순비용	-67.87

정성분석 내용 및 기타 참고사항

- (비용) 기 운영 중인 농업기계 신고관리시스템을 활용함에 따라 제도 도입에 따른 발생 비용 미미함
- (편익) 농업용 지게차 이력 관리를 통한 농업인의 알 권리를 보장하고, 정책에 활용

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 농업용 지게차 사용자 폐기 신고>

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정량)영향집단명	농업기계 해체재활용업자		
활동제목	농업용 지게차 폐기 신고		
비용항목	행정부담		
비용	연도	비용	비용(현재가치)
	2025	1,810,000	1,810,000
	2026	1,940,000	1,856,459
	2027	2,090,000	1,913,876
	2028	2,240,000	1,962,904
	2029	2,400,000	2,012,547
	2030	2,580,000	2,070,324
	2031	2,770,000	2,127,071
	2032	2,970,000	2,182,441
	2033	3,190,000	2,243,161
	2034	3,420,000	2,301,333
	합계	25,410,000	20,480,116
일시적/반복적	반복적/비균등/비정률		
산식	폐기 사실 신고의 행정소요 비용 = 연간 투입인원(명) X 건당 투입시간(시간) X 시간당 근로임금(원) X 연간 폐기 건수(건)		
근거설명	1. 폐기 사실 신고의 행정소요 비용 - 연간 투입인원 : 업체당 1명 - 건당 투입시간 : 폐기 신고 행정 소요 시간(5분) + 신고서류 준비 시간 노동력 투입시간(55분) = 1시간 * 폐기신고 행정 소요 시간(5분) : 농업기계 신고관리시스템에 이미 제원, 폐기 등 이력이 입력 되어있는 데이터를 바탕으로 최종소유자 등 6개 항목만 입력하고 준비된 신고 서류를 업로드만 함에 따라 행정소요는 미미함 * 신고서류 준비 시간 노동력 투입시간(55분) : 다음의 서류는 폐기 과정 중 각 단계별로 준비, 분해, 폐기확인(제조번호 각인, 보호구조물 폐기상태)의 3과정이며, 각 과정은 1. = 10분 2. = 30분 3,4.=15분으로 각각 산정하였음. 본 준비 시간은 사진 촬영, 문서작성만 포함함 1. 입고 시 농업용 지게차(중량, 원동기 및 본기 제조번호 포함) 2. 분해작업 과정 3. 폐기상태 농업용 지게차(제조번호가 각인된 차대를 포함) 4. 농업용지게차 보호구조물 폐기상태 - 연간 폐차 대수 : 2톤 미만 지게차 말소 현황의 10년 평균 증감률 적용 향후 10년 말소 대수 예측		

□ 비용 항목 근거

- 농업기계 해체 신고관리시스템을 활용하여 현재도 운영중이나, 지게차 항목이 추가됨에 따라 행정비용이 추가적으로 소요될 것으로 예상됨.
- 농업용 지게차 연간 폐기 건수는 2톤미만 지게차 말소 현황으로 산출하였으며, 전체 건수에서 농업 종사자 건수로 추정함. 지게차 업종별 등록 비율은 파악 불가능하나 지게차 이용 가능한 산업규모 중 농업이 차지하는 비율이 약 16%로 이를 바탕으로 재추정하여 농업용 지게차 폐기건수를 산출하였음.

<최근 10년간 2톤미만 지게차 말소 현황 및 예측>

(단위 : 대)

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
2톤미만 지게차 말소 현황	278	289	316	279	298	535	490	476	763	564

(단위 : 대)

구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34
2톤미만 지게차 말소 예측	468 (390)	419	449	482	518	555	596	640	687	737	791

- * 출처: 국토교통부 통계누리 2톤 미만 지게차 말소 현황
- * '24년은 현행 기준으로 일할계산한 예측값임

<지게차 이용 산업별 종사자 규모>

(단위 : 천명)

구분	광업	제조업	건설업	도매 및 소매업	운수및 창고업	농업	합계
종사자규모	12	3,772	1,453	2,283	753	1,586	9,859

- * 2023년 농업 및 농가 경제 동향과 전망(krei)

<최근 10년간 2톤미만 농업용 지게차 말소 예측>

(단위 : 대)

구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34
농업용 지게차 말소 예측 (농업기계)	75 (62)	80	86	93	99	107	114	123	132	142	152

◦시간당 근로임금은 2024년 7월 기준

<폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 시간당 임금지표>

[illegible]

<향후 10년간 폐농업용 지게차 비용 계산>

[illegible]

(정량)영향집단명	농업기계 해체재활용업자		
활동제목	농업용 지게차 해체 수익		
편익항목	해체수익		
편익	연도	편익	편익(현재가치)

	2025	51,200,000	51,200,000
	2026	55,040,000	52,669,856
	2027	59,520,000	54,504,247
	2028	63,360,000	55,522,153
	2029	68,480,000	57,424,681
	2030	72,960,000	58,546,828
	2031	78,720,000	60,448,753
	2032	84,480,000	62,078,308
	2033	90,880,000	63,905,464
	2034	97,280,000	65,460,143
	합계	721,920,000	581,760,433
일시적/반복적	반복적/비균등/비정률		
산식	농업용 지게차 해체 수익 = 연간 폐기 건수(건) X (농업용 지게차 해체 수익(원) - 농업용 지게차 해체 비용(원))		
근거설명	1. 농업용 지게차 해체 수익 - 연간 폐차 대수 : 2톤 미만 지게차 말소 현황의 10년 평균 증감률 적용 향후 10년 말소 대수 예측 - 농업기계 폐기 비용 : 농업기계 자료를 사용하여 지게차 폐기 비용 추정 * 유사 규모 농업기계(트랙터, 콤바인)의 평균치 계산 - 농업기계 폐기 수익 : 농업기계 자료를 사용하여 지게차 폐기 수익 추정 * 유사 규모 농업기계(트랙터, 콤바인)의 평균치 계산 □ 편익 항목 근거 ◦규제 개정에 따라 농업기계 폐기 대상에 농업용 지게차가 추가될 경우 농업용 지게차 해체 수익 편익이 발생할 것으로 판단됨. ◦다만, 농업용 지게차는 해체 대상 기종이 아니기 때문에 문서화 된 폐기 관련 수익이 존재하지 않음. 따라서, 유사 농업기계의 해체 관련 수익을 통해 지게차 해체 관련 편익을 추정하였음. ◦농업용 지게차는 제조회사 및 브랜드별로 상이하나, 일반적으로 트랙터와 콤바인의 규격과 비슷할 것으로 가정함.		

< 농업기계 폐기 관련 비용 >

구분	트랙터	콤바인
기종별 폐기물 세부 처리비용 (1대당)	타이어	궤도(바퀴)
	15~30만원	5~20만원
	플라스틱	플라스틱
	5~15만원	10~30만원
	금속	금속
	10~15만원	20~30만원
기종별 폐기물 처리비용 (1대당)	30~60만원	50~80만원
대당 평균 폐기비용	450,000	650,000
대당 농업용 지게차 폐차 비용(원)	550,000	

* 출처: 한국농기계유통조합('24)

** 평균 폐기물 처리비용은 중간값을 적용함.

< 농업기계 폐기 관련 수익 >

구분	트랙터	콤바인
판매가능한 금속분해물 무게(1대당) (평균무게)	500~ 2,500kg	900~ 2,500kg
	1,500kg	1,700kg
금속분해물 단위당 단가	1kg당 350~450원(2024년 평균 400원)	
금속분해물 판매 수익 (원)	600,000	680,000
부품 등 수익성 자재 세부금액 (1대당)	전장품	궤도
	0~25만원	5~30만원
	세류모터	세류모터
	0~25만원	0~25만원
	발전기 등	발전기 등
	0~40만원	0~60만원
부품 등 수익성 자재 수익(1대당)	0~100만원	5~115만원
대당 수익성 자재 평균수익	500,000	600,000
대당 폐차수익** (원)	1,100,000	1,280,000
대당 농업용 지게차 폐차 수익(원)	1,190,000	

* 출처: 한국농기계유통조합('24)

** 대당폐차 수익은 금속분해물(고철) 판매 수익 + 부품 등 수익성 자재 평균수익을 합한 금액이며 중복되지 않음

◦농업기계 폐기 관련 비용 및 수익자료를 검토하여 지게차

폐기 비용 및 수익을 추정하였음. 트랙터와 콤바인의 중간값으로 가정하여 농업용 지게차 폐기 수익 및 비용은 각각 1,190,000원, 550,000원으로 추정됨.

<최근 10년간 2톤미만 지게차 말소 현황 및 예측>

(단위 : 대)

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
2톤미만 지게차 말소 현황	278	289	316	279	298	535	490	476	763	564

(단위 : 대)

구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34
2톤미만 지게차 말소 예측	468 (390)	419	449	482	518	555	596	640	687	737	791

* 출처: 국토교통부 통계누리 2톤 미만 지게차 말소 현황

* '24년은 현행 기준으로 일할계산한 예측값임

<지게차 이용 산업별 종사자 규모>

(단위 : 천명)

구분	광업	제조업	건설업	도매 및 소매업	운수및 창고업	농업	합계
종사자규모	12	3,772	1,453	2,283	753	1,586	9,859

* 2023년 농업 및 농가 경제 동향과 전망(krei)

- 농업용 지게차 연간 폐기 건수는 2톤미만 지게차 말소 현황으로 산출하였으며, 전체 건수에서 농업 종사자 건수로 추정함. 지게차 업종별 등록 비율은 파악 불가능하나 지게차 이용 가능한 산업규모 중 농업이 차지하는 비율이 약 16%로 이를 바탕으로 재추정하여 농업용 지게차 폐기건수를 산출하였음.

<최근 10년간 2톤미만 농업용 지게차 말소 예측>

(단위 : 대)

구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34
농업용 지게차 말소 예측 (농업기계)	75 (62)	80	86	93	99	107	114	123	132	142	152

<향후 10년간 폐농업용 지게차 해체 수익 계산>

	연간폐기 처리건수(건, A)	지게차 폐기 수익(원, B)	지게차 폐기 비용(원, C)	편익 (백만원,E= A*(B-C)	현재가치 (E=C*D, 백만 원)	할인율 (D)
2025	80	1,190,000	550,000	51.20	51.20	1.000
2026	86	1,190,000	550,000	55.04	52.67	0.957
2027	93	1,190,000	550,000	59.52	54.50	0.916
2028	99	1,190,000	550,000	63.36	55.52	0.876
2029	107	1,190,000	550,000	68.48	57.42	0.839
2030	114	1,190,000	550,000	72.96	58.55	0.802
2031	123	1,190,000	550,000	78.72	60.45	0.768
2032	132	1,190,000	550,000	84.48	62.08	0.735
2033	142	1,190,000	550,000	90.88	63.91	0.703
2034	152	1,190,000	550,000	97.28	65.46	0.673
총편익					581.76	8.269
연간균등순비용					70.36	

②피규제 이외 기업소상공인 :

☐ 편익

(정성)영향집단 명	농업용 지게차 사용 농업인
활동제목	농업용 지게차 폐기 이력정보 확인
편익항목	농업인의 알권리 보장 및 농업용 지게차 체계적 이력 관리
일시적/반복적	반복적
근거설명	농업기계 신고관리시스템의 정보를 활용하여 농업인은 농업용 지게차 운용, 폐기에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있고 유통 중인 농업용 지게차에 대한 체계적 관리 가능